

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7093/2541

นาย เล็ก สม หวัง
นาง โน รียอด ดี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 236 วรรคหนึ่ง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์ชำระ ค่าขึ้นศาลให้ครบถ้วนภายใน 7 วัน แต่โจทก์ไม่ชำระ ศาลชั้นต้น จึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์เมื่อโจทก์ยื่น คำร้อง อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ มีผลเป็นการไม่รับอุทธรณ์ยืนตามคำปฏิเสธของ ศาลชั้นต้น คำสั่ง ศาลอุทธรณ์ย่อมเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่งมาตรา 236 วรรคแรก โจทก์ไม่มีสิทธิฎีกา ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาโจทก์จึงไม่ถูก ต้อง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งหกโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนด ที่ดินเลขที่ 50179 ตามแผนที่พิพาทเอกสารหมาย จ.1 ส่วนที่จำเลยทั้งหกเป็นฝ่าย นำชี้ว่าเป็นแนวเขตที่โจทก์ครอบครองให้แก่โจทก์ หากไม่ดำเนินการให้ถือเอาตามคำ พิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งหก โจทก์อุทธรณ์พร้อมกับชำระค่าขึ้น ศาลในทุนทรัพย์ 1,000,000 บาท ศาลชั้นต้นเห็นว่าทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้น

อุทธรณ์มีจำนวน 5,000,000 บาท และมีคำสั่งให้โจทก์ชำระค่าขึ้นศาลให้ครบถ้วนภายใน 7 วัน แต่โจทก์ไม่ชำระ ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำสั่งให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์หากโจทก์ติดใจอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นก็ให้โจทก์นำเงินค่าขึ้นศาลในทุนทรัพย์ 5,000,000 บาท มาชำระต่อศาลชั้นต้นภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง

โจทก์ฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 3

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์เมื่อโจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ปฏิเสธไม่ยอมรับอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำสั่งให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์มีผลเป็นการไม่รับอุทธรณ์ยื่นตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นคำสั่งศาลอุทธรณ์ยอมเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 236 วรรคแรก โจทก์ไม่มีสิทธิฎีกา ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาโจทก์จึงไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาโจทก์คืนค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาให้แก่โจทก์

(พิชัย เตโชพิทยาบูล-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ชวลิต ธรรมฤาษุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ